



Nr. 128 Kabinettsitzung vom 3. November 1921, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1371 , Bl. 183-185

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Geßler, Radbruch, Schmidt, Brauns, Groener, Hermes; StS Teucke, Geib, Huber, Müller; MinDir. Meissner, Müller, von Schlieben, Siefert; MinR Köpke, Brecht, Wachsmann; RegR Kempner, von Hagenow; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Änderungen des Reichsrats am Entwurf eines Gesetzes über Notstandsmaßnahmen zur Unterstützung von Empfängern von Renten aus der Invalidenversicherung.*
2. *Stellungnahme zu dem Antrag Bartz und Gen. betreffend Entwurf eines Amnestiegesetzes, in der gleichen Sitzung des Rechtsausschusses.*
3. *Erlaß von Ausführungsbestimmungen zu § 18 des Reichshaushaltsgesetzes für 1921, wegen Unterbringung der entbehrlich werdenden Beamten der Reichsschatzverwaltung.*
4. *Entwurf zur Abänderung des Gesetzes, betreffend die Besteuerung der Dienstwohnungen der Reichsbeamten. [...]*
5. *Entwurf einer Bekanntmachung zur Ausführung des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaues. [...]*
6. *Entwurf eines Gesetzes über das deutsch-dänische Abkommen, betreffend die Überleitung der Rechtspflege im nordschleswigschen Abtretungsgebiet.*
7. *Stellungnahme zu den Anträgen, betreffend Schutz der Republik, im Rechtsausschuß des Reichstags in der Sitzung am Freitag, dem 4. November.*
8. *Stellungnahme zur Feier des 9. November. [...]*
9. *Abrüstungsfrage.*

1. Änderungen des Reichsrats am Entwurf eines Gesetzes über Notstandsmaßnahmen zur Unterstützung von Empfängern von Renten aus der Invalidenversicherung¹.

Nach Vortrag des Reichsarbeitsministers und eingehender Erörterung wurde beschlossen:

a) abzuwarten, ob der Reichsrat wegen der Aufbringung der Kosten die Regierungsvorlage abändern würde, selbst auf die Gefahr hin, daß der Reichsrat den Gemeinden nur 10%, die übrigen 90% aber dem Reich auferlegen würde. Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums soll im Reichsrat erklären, daß die Regierung den Beschluß des Reichsrats abwarten wolle und sich evtl. die Einbringung der Doppelfassung beim Reichstag vorbehalte;

b) hinsichtlich der Höchstsumme von 2100 M gegenüber Mehrforderungen des Reichstags evtl. eine Staffelung nach Ortsklassen vorzunehmen.

½ Stunde später: Der Reichsarbeitsminister teilte mit, daß der Reichsrat soeben beschlossen habe, nur 10% der Kosten den Gemeinden, 90% dem Reich aufzuerlegen. Es wurde beschlossen eine Doppelvorlage an den Reichstag zu machen und in dieser die Drittelung der Kosten (# Reich, # Länder, # Gemeinden) vorzusehen.

Der Reichsarbeitsminister wird das Weitere veranlassen².

2. Stellungnahme zu dem Antrag Bartz und Gen. betreffend Entwurf eines Amnestiegesetzes³, in der gleichen Sitzung des Rechtsausschusses.

Nach Vortrag des Reichsministers der Justiz wurde beschlossen, eine Amnestievorlage nicht einzubringen, dagegen die Begnadigungsaktion kräftig fortzusetzen. Der Reichsminister der Justiz wird das Weitere veranlassen⁴.

3. Erlaß von Ausführungsbestimmungen zu § 18 des Reichshaushaltsgesetzes für 1921, wegen Unterbringung der entbehrlich werdenden Beamten der Reichsschatzverwaltung.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu vorbehaltlich der von dem Reichsminister der Justiz vorgeschlagenen redaktionellen Änderung der Fassung, die zwischen den Referenten des Reichsschatz- und Reichsjustizministeriums noch vereinbart werden soll⁵. Der Reichsschatzminister wird das Weitere veranlassen.

1 In seinem Schreiben vom 31.10.21 begründete der RArbM die Notwendigkeit einer erneuten Besprechung der Angelegenheit wie folgt: „Über den Entwurf eines Gesetzes über Notstandsmaßnahmen [...] ist in der Sitzung des Reichsministeriums vom 15.10.1921 Beschluß gefaßt worden (siehe Dok. Nr. 113, P. 2). Am 3. November 1921 wird der Reichsrat über den Entwurf beraten. Am 4. November muß der Entwurf dem Reichstag vorgelegt werden, der bereits an diesem Tage mit der Beratung beginnen will. Da zu erwarten ist, daß der Reichsrat eine wesentliche Änderung an dem Entwurfe vornehmen wird, ist eine nochmalige Stellungnahme nicht zu umgehen.“ (R 43 I/2096, Bl. 106 f.).

2 Der Entwurf gelangt am 7.11.21 als Doppelvorlage in den RT (RT-Drucks. Nr. 2930, 3007, Bd. 369, Nr. 3055, Bd. 370). Am 7.12.21 wird das Gesetz rückwirkend zum 1.10.21 in Kraft gesetzt; nach § 7 soll das Reich 80% der Lasten übernehmen (RGBl. 1921 II, S. 1533 ff.).

3 Bartz und Genossen hatten am 30.9.21 beantragt, dem von ihnen eingebrachten Entwurf eines Amnestiegesetzes die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen (RT-Drucks. Nr. 2742, Bd. 369; siehe auch R 43 I/1242, S. 121 f.). Der Rechtsausschuß des RT kommt am 7.11.21 zu dem Ergebnis, die Zustimmung nicht zu erteilen (RT-Drucks. Nr. 2987, Bd. 369).

4 Der Antrag und der Bericht des Rechtsausschusses werden am 13.7.1922 im RT beraten. Die Angelegenheit wird schließlich durch Annahme des Gesetzes über Straffreiheit für politische Straftaten vom 21.7.22 erledigt (RGBl. 1922 I, S. 595). Siehe auch Radbruch, Innerer Weg, S. 146 f.

5 Mit Schreiben vom 23.8.1921 hatte der RSchM den Antrag gestellt, das Kabinett möge beschließen, den unter seiner Verwaltung durch die Auflösung der Reichsschatzverwaltung freiwerdenden Beamten die Vorrechte des § 18 des Reichshaushaltsgesetzes (RGBl. 1921 I, S. 409) zuzubilligen (R 43 I/1371, Bl. 187). Am 24.11.21 teilt der RSchM in einem Rundschreiben an alle Ministerien mit, daß er mit dem RJM folgende Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 3.11.1921 vereinbart habe: „Das Reichsministerium hat am 3. November 1921 beschlossen, daß in sinngemäßer Anwendung des § 18 des Reichshaushaltsgesetzes für 1921 – Reichsgesetzblatt S. 405 – außer den Beamten der Militär-, Marine-, Kolonial- und Schutzgebietsverwaltungen auch die entbehrlich

4. Entwurf zur Abänderung des Gesetzes, betreffend die Besteuerung der Dienstwohnungen der Reichsbeamten. [...]

5. Entwurf einer Bekanntmachung zur Ausführung des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaues. [...]

6. Entwurf eines Gesetzes über das deutsch-dänische Abkommen, betreffend die Überleitung der Rechtspflege im nordschleswigschen Abtretungsgebiet.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu⁶. Der Reichsminister des Auswärtigen wird das Weitere veranlassen.

7. Stellungnahme zu den Anträgen, betreffend Schutz der Republik, im Rechtsausschuß des Reichstags in der Sitzung am Freitag, dem 4. November⁷.

Nach eingehender Erörterung erklärte sich das Kabinett damit einverstanden, daß der Reichsminister des Innern in der morgigen Sitzung des Rechtsausschusses des Reichstags folgende Erklärung abgibt: „Das Reichsministerium des Innern ist mit der Vorbereitung gesetzlicher Maßnahmen zum erhöhten Schutz der Republik befaßt. Ob die Prüfung dieser Fragen zur Vorlage eines besonderen Gesetzentwurfs oder zur Änderung bestehender Gesetze führen wird, läßt sich noch nicht überblicken.“

8. Stellungnahme zur Feier des 9. November. [...]

9. Abrüstungsfrage.

Auf Anfrage des Reichswehrministers, ob es zweckmäßig sei, einen Brief über die Abrüstungsfrage in Form eines Interviews für die New Yorker World Stellung zu nehmen, erklärte sich das Kabinett hiermit einverstanden unter der Voraussetzung, daß die Abrüstungskonferenz nicht erwähnt und daß unter Hinweis auf die entsprechende Stelle des Friedensvertrags ein kurzer Tatsachenbericht

werdenden Beamten der Reichsschatzverwaltung bei Neubesetzung von Arbeitsstellen bei den übrigen Reichsbehörden heranzuziehen sind.“ (R 43 I/1371, Bl. 188).

⁶ Der Entwurf in R 43 I/385, Bl. 119-139 ist identisch mit der Fassung in den RT-Akten (RT-Drucks. Nr. 3140, Bd. 370). Zur Intention des Gesetzes heißt es in der Begründung: „Mit Abtretung der ersten nordschleswigschen Abstimmungszone an Dänemark ist eine Reihe von Amtsgerichtsbezirken ganz oder teilweise aus dem Bereiche der preußischen Justizverwaltung ausgeschieden. Soweit hierdurch Veränderungen in der örtlichen Gerichtsorganisation diesseits und jenseits der neuen Grenze erforderlich wurden, konnte die Regelung beiderseits der inländischen Gesetzgebung überlassen bleiben. Dagegen war wegen der prozeßrechtlichen Grundsätze, die für die Fortführung der im Zeitpunkte des Gebietsübergangs in den Grenzbezirken anhängig gewesenen Verfahren maßgebend sein sollten, eine vertragliche Verständigung mit der dänischen Regierung anzustreben. Diese ist nunmehr erzielt und bildet den Inhalt eines am 12.7.1921 gezeichneten Abkommens, das hiermit zur Genehmigung vorgelegt wird. Der Vertrag behandelt in drei Artikeln die Überleitung der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, der Strafsachen und der Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und enthält in einem vierten Artikel die erforderlichen Schlußbestimmungen. Die Regelung weicht in ihren Grundzügen nicht wesentlich von den bereits mit anderen Nachbarstaaten, z. B. mit Polen, geschlossenen gleichartigen Übereinkünften ab.“ Das Gesetz wird in drei Beratungen am 15.12.1921 verabschiedet und am 22.1.22 verkündet (RT, Bd. 351, S. 5230 C und RGebl. 1922 I, S. 6).

⁷ Frau Agnes und Genossen hatten am 27.9.21 den Antrag auf Annahme des von ihnen entworfenen Gesetzes zum Schutze der Republik gestellt (RT-Drucks. Nr. 2701, Bd. 369). Am 30.9.21 und 1.10.21 war dieser Antrag mit einigen Zusatzanträgen betr. die Aufhebung der VO des RPräs. zum Schutz der Republik im RT beraten und dem Rechtsausschuß zugewiesen worden (RT Bd. 351), der am 9.7.1922 die Erledigung des Antrages Agnes und Gen. durch die Annahme des Gesetzentwurfs zum Schutz der Republik (RT-Drucks. Nr. 4661, Bd. 374) empfiehlt (RT-Drucks. Nr. 4703, Bd. 374).

über die Lage der Abrüstung in Deutschland gegeben wird. Der Reichswehrminister wird sich mit dem Herrn Reichskanzler über die Fassung des Briefes noch in Verbindung setzen⁸.

⁸ In R 43 I nichts ermittelt.

Zitierhinweis

Nr. 128 Kabinettsitzung vom 3. November 1921, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 352–355 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D128>